

1500506-74.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... comum praticado mediante violência ou grave ameaça - Roubo circunstanciado - Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena - Entendimento Em se tratando de roubo majorado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas nos incisos do § 2º do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500506-74.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500506-74.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2035345/2022 - DEL.POL.GUARUJA, 22874350 -

DEL.POL.GUARUJA, 2035345 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEMIR FERNANDES JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

ADEMIR FERNANDES JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal; no art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal; e no art. 159, caput, do Código Penal, por duas vezes,

em concurso formal, os três crimes na forma do art. 69 do Código Penal porque, no dia 7 de fevereiro de 2022, por volta das 9h00, na Praça Doutor Walter Belian, n. 10, Jardim Guaiúba, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, um aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone 11, dois anéis de ouro, um escapulário de ouro, uma gargantilha de ouro, uma bolsa da marca VL, objetos pertencentes à vítima V. F. L., assim como o veículo NISSAN/VERSA 16sv, de placas BWM-9698, um aparelho celular da marca Samsung, modelo A20S e dois anéis de ouro pertencentes à vítima L. A. L. E.; e, nas mesmas condições de tempo e local, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, constrangeu, com o intuito de obterem indevida vantagem econômica, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas V. F. L. e L. A. L. E. como condição necessária para a obtenção da citada vantagem, a realizar empréstimos e transferências bancárias, logrando valores apenas em relação à vítima Valeria, totalizando mais de vinte mil reais; e, por fim, no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 10h00, em barraco próximo a campo de futebol no bairro Santa Cruz dos Navegantes, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros cinco indivíduos não identificados, sequestrou as vítimas V. F. L. e L. A. L. E., com o fim de obter, em proveito comum, vantagem econômica como condição do resgate junto ao esposo da primeira vítima, M. V. L.

Consta da denúncia que o réu ADEMIR e os demais indivíduos ainda não identificados, previamente conluiados e com unidade de desígnios, planejaram a prática de crimes patrimoniais contra a vítima V., arquiteta. Para tanto, estabeleceram contato telefônico com a ofendida na data de 3 de fevereiro de 2022 e, passando-se por diretor da empresa Piraquê, solicitaram reforma em residência no Guarujá e agendaram visita na data dos fatos. Assim, a vítima V. solicitou que seu primo L. A., que trabalha como motorista de aplicativo, a conduzisse até o local combinado, Praça Doutor Walter Belian, n. 10, Jardim Guaiúba, nesta urbe. Chegando ao local, foram surpreendidos por ADEMIR e outros dois indivíduos encapuzados, ambos portando armas de fogo, os quais ordenaram que L. A. fosse para o banco de trás do veículo descrito, assim como V., momento em que os agentes tomaram a condução do automóvel, sendo que um deles permaneceu no assento traseiro ao lado dos ofendidos, o qual recebeu ligação do indivíduo que havia tratado da visita com V., o qual determinou que seguissem suas ordens. Logo que deixaram o local, os criminosos passaram a circular pelas proximidades enquanto subtraíam, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, os pertences pessoais das vítimas (listados a fls. 13/14). Em seguida, pararam o veículo em via pública por mais de uma hora e passaram a exigir, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, a quantia de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), devendo as vítimas realizarem tantas transferências e empréstimos quantos fossem necessários, restringindo a liberdade de ambas no veículo até que fosse alcançado aquele montante. A vítima L. A. não conseguiu efetuar transferências. Já a vítima V. passou a realizar movimentações bancárias, ultrapassando vinte mil reais, porém, em determinado momento a instituição financeira deixou de atender suas solicitações.

Consta, ainda, que ADEMIR e os demais coautores, verificando que não mais conseguiriam extorquir valores das vítimas V. e L. A., decidiram sequestrar ambos. Assim, dirigiram-se ao bairro Santa Cruz dos Navegantes, onde mantiveram as vítimas num "barraco" e efetuaram ligação para M. V. L., esposo de V., exigindo deste vantagem econômica como resgate, ameaçando matar sua esposa caso assim não procedesse. Premido pela ameaça, a vítima M. efetivamente levou dinheiro e joias até o local combinado com os agentes, tendo ainda realizado duas transferências bancárias nos valores de R\$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) e R\$ 500,00 (quinhentos reais) como forma de pagamento do preço combinado. Entretanto, policiais militares que haviam sido informados da ocorrência passaram a patrulhar o bairro Santa Cruz dos Navegantes, gerando a fuga dos agentes e consequente libertação das vítimas, flagrando o acusado na posse do veículo Nissan Versa da

vítima L. A. e dos demais bens subtraídos.

A denúncia foi recebida em 4 de março de 2022 (fls. 90). O réu foi citado (fls. 202) e apresentou resposta à acusação (fls. 203/206). Não sendo caso de absolvição sumária dentro das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designou-se teleaudiência de instrução, debates e julgamento (fls. 212/213), seguindo-se oitivas das vítimas e de duas testemunhas e interrogatório do réu (fls. 254/259).

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 249/252), enquanto a d. Defesa pugnou pela absolvição (fls. 260/264).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria dos crimes imputados ao réu igualmente é certa.

À autoridade policial, o réu confessou ter dirigido o veículo marca Nissan de propriedade de uma das vítimas, bem como ter participado da abordagem ao automóvel no bairro Guaiúba. Afirmou que agiu juntamente com outros dois indivíduos, não sabendo informar seus dados qualificativos (fls. 24). Em juízo, passou a negar a autoria dos crimes. Alegou ser motorista de aplicativo e também trabalhar como motorista particular. No dia dos fatos, recebeu telefonema de um cliente, que solicitava uma "corrida". Chegando ao local, o passageiro pediu que levasse um veículo para a esposa dele, no bairro Santa Cruz dos Navegantes, onde foi abordado por policiais. Disse que informou aos policiais que era motorista de aplicativo e realizava uma corrida com o veículo do passageiro, sendo que havia deixado seu carro no bairro do Guaiúba, onde pegou o veículo de seu cliente. Disse que o veículo foi vistoriado e os policiais o conduziram à delegacia de polícia. Afirmou possuir registro da chamada de voz que recebeu do cliente por meio do aplicativo Whatsapp. Não conhecia a pessoa que solicitou seu serviço. Disse que o cliente lhe entregou a chave e o veículo no bairro Guaiúba e pediu para que levasse o automóvel para a esposa dele até o bairro Santa Cruz dos Navegantes, onde receberia o pagamento. Não pegou qualquer pertencente que estava no veículo entregue pelo cliente. Havia uma bolsa no banco do passageiro. Nunca foi preso. Não conhecia as vítimas ou os policiais que o abordaram. Negou ter confessado a prática dos crimes aos policiais militares ou ao delegado de polícia (fls. 259).

A versão sustentada pelo réu, como se vê, é por demais evasiva. Não logrou fornecer detalhes sobre quem seria o cliente que lhe solicitara uma corrida e posteriormente teria solicitado para levar um determinado automóvel até a esposa do cliente, que estaria em outro local. Tampouco forneceu informações precisas sobre as condições do serviço ajustado, nem sobre o exato local em que recebera o veículo, ainda, do endereço em que o veículo deveria ser entregue. Também não apresentou registros da suposta conversa por aplicativo de mensagens com o suposto cliente.

Trata-se, pois, de versão inconsistente e pueril, que não encontra amparo nos demais seguros elementos de prova reunidos nos autos.

A vítima V. declarou em juízo que recebera um telefonema de pessoa passando-se por Paulo, diretor da empresa Piraquê, solicitando uma reforma em imóvel na cidade de Guarujá. Agendaram visita para uma segunda-feira. No dia combinado, deslocou-se ao

local com um motorista. Afirmou que teve certa dificuldade em localizar o imóvel, mas foram orientados por telefone pelos supostos proprietários. Chegando ao local, foram abordados por três indivíduos armados. Contou que o motorista foi colocado no banco de trás do veículo, junto à declarante e a um dos roubadores, enquanto os demais tomaram a condução do automóvel. Disse que os roubadores receberam telefonema do indivíduo que havia tratado da visita com a declarante e exigiu da vítima o valor de R\$ 70.000,00 a ser transferido via sistema Pix, além de um empréstimo. Disse ter informado que não sabia como fazer e então foi orientada pelo criminoso que estava ao telefone celular. Afirmou ter realizado algumas transferências, mas o banco logo "travou" suas solicitações. Os criminosos então determinaram à declarante que ela entrasse em contato com sua gerente, a qual lhe respondeu que não conseguiria liberar as transferências de valores solicitadas. Os roubadores passaram a ficar nervosos e exigiram também valores do motorista do veículo, mas não obtiveram êxito. Após, os indivíduos passaram a circular com o automóvel e ficaram cerca de uma hora parados tentando realizar transferências bancárias. Ao perceberem que não conseguiriam mais realizar as transações, disseram que "seria diferente" e conduziram o veículo até outro local, um campo de futebol, onde foram as vítimas mantidas em cativeiro. Contou que, chegando no local, mais um agente, ainda mais agressivo, se aproximou e os retirou do veículo. Em seguida, os criminosos telefonaram para seu marido e passaram a exigir dinheiro dele. Não sabe quantas horas permaneceram neste local. Disse que, em certo momento, os criminosos correram e as vítimas conseguiram fugir. Esclareceu que ao ser abordada viu duas armas de fogo, sendo que um dos agentes permaneceu o tempo todo como o dedo no gatilho de uma das armas. Afirmou que o motorista do automóvel em que estava é seu primo. Declarou que, assim que entraram no veículo, os roubadores já subtraíram seus pertences pessoais, cerca de R\$ 350,00 em dinheiro que estavam na carteira, duas correntes, brincos, bolsa, assim como bens pessoais de seu primo. Seu telefone celular foi utilizado nas conversas e seu iPad para efetuar as transações bancárias. O iPad foi deixado no cativeiro. Acredita que toda a ação tenha durado cerca de cinco horas. Sofreu prejuízo aproximado de R\$ 15.000,00, além de R\$ 20.000,00 em transferência bancária. Seu marido transferiu mais R\$ 5.000,00, além do dinheiro vivo que exigiram para que libertassem a declarante. Disse que não viu o rosto de nenhum dos indivíduos que a abordou, pois eles estavam encapuzados. Não se recorda de nenhuma característica física deles ou do quarto indivíduo. Não se recorda se este também estava encapuzado. Contou que os assaltantes exigiram que a declarante telefonasse para seu marido, ocasião em que contou a ele que havia sido sequestrada e que os indivíduos queriam dinheiro. Não presenciou a conversa que os criminosos mantiveram com seu marido. Seu marido contou que os indivíduos disseram que caso ele não pagasse o valor solicitado, matariam a declarante. Disse que ficou muito traumatizada e evitou conversar sobre os fatos até mesmo com seu marido (fls. 254).

A vítima L. A. Contou ter levado a ofendida V. até o Guarujá para visitar uma obra. Chegando no local, foram abordadas por três indivíduos armados. Disse ter saído do carro em que estava, dizendo aos meliantes para levarem o veículo. V. tentou sair do carro, mas foi impedida por um dos roubadores, enquanto um outro colocou o declarante no banco de trás do automóvel, ficando ao lado de um terceiro rouboador, enquanto os demais assumiram a condução do veículo, com arma em punho. Contou que foram levados até outro lugar e que os roubadores passaram a exigir transferências de valores via Pix, até que o banco bloqueou a realização das operações. Na sequência, foram levados para um lugar mais afastado, onde foram colocados numa espécie de cabana. Os criminosos telefonaram para a vítima M. exigindo mais dinheiro. Permaneceram naquele local bastante tempo. Afirmou que os indivíduos estavam muito nervosos e o declarante e a ofendida V. só conseguiram fugir após informarem que a polícia estava se aproximando, quando os criminosos também fugiram. Acrescentou que, assim que pararam o veículo para fazer as transferências bancárias, os indivíduos subtraíram sua aliança e seu telefone celular e também os bens da ofendida V. Afirmou que os roubadores permaneceram encapuzados durante toda a ação, que teve início entre 9h00 e 9h30 e durou até às 14h00. Contou que, ao

chegarem no cativeteiro, dois indivíduos desceram do veículo e o terceiro deixou o local em posse de seu automóvel, modelo Nissan Versa. Não sabe apontar sequer estatura física dos roubadores (fls. 255).

A vítima M. disse que estava trabalhando quando recebeu uma chamada de vídeo de sua esposa, contando que fora sequestrada. Na sequência, os autores do crime pegaram o aparelho celular de sua esposa e passaram a exigir dinheiro do declarante. Permaneceu com eles ao telefone por duas horas. Afirmou que só ouvia a voz deles, mas não via imagem. Contou que realizou uma transferência via Pix no valor de R\$ 2.4000,00. Tentou realizar uma segunda transferência, mas esta foi recusada pelo banco, por ser considerada suspeita. Disse que os indivíduos determinaram ao declarante para que fosse até sua casa e pegasse alguns bens. A vítima então foi até sua casa, onde recolheu um relógio, quatro mil reais em dinheiro, cento e oitenta euros, e colocou tudo em uma sacola. Foi, então, orientado a deixar os bens na Rua do Peixe em Santos e assim o fez. Disse que seu filho acionou a Polícia Militar, que o acompanhou na entrega dos bens. Deixou a sacola junto a uma árvore. Em seguida, dirigiu-se à cidade de Guarujá e aguardou, até que recebeu um telefonema em que lhe comunicaram que sua esposa fora libertada (fls. 256).

A testemunha Thiago Ariosi Freitas, policial militar, narrou que realizava patrulhamento quando foi irradiado via COPOM que a vítima estava em poder de criminosos, tentando realizar transferências de valores via sistema Pix. Foi informada a placa do veículo da vítima e que este estaria pelo bairro Santa Cruz dos Navegantes. No local indicado a equipe policial avistou o veículo em movimento. Dada ordem de parada, o réu, condutor do veículo, parou e desceu do automóvel. Em revista pessoal, com o réu foram localizados anéis e pulseira. Indagado, o acusado alegou ser motorista de aplicativo. Contou a testemunha que em revista ao veículo localizou a bolsa da ofendida e folhas de cheque com o nome da vítima. Indagou novamente ao réu e este confessou que, na companhia de outros indivíduos, abordou as vítimas e as deixou em um campo de futebol, sendo que ganharia a quantia de R\$ 5.000,00 para dispensar o veículo. Pelo que se recorda, o veículo conduzido pelo acusado era modelo Nissan Versa. Esclareceu que a bolsa da vítima estava no banco do passageiro da frente do automóvel e continha folhas de cheque em nome da ofendida. Não se recorda de ter localizado pertences de outras vítimas. Não conhecia o réu. Disse que conversou com a vítima feminina no distrito policial e esta contou que marcara uma visita e, no local combinado, fez contato com o suposto cliente. Logo em seguida, foi abordada por três indivíduos, dois deles armados, que ingressaram no veículo e passaram a exigir transferências via Pix. Como a vítima não conseguiu realiza-las, foi obrigada a entrar em contato com o marido dela, tendo sua família acionado a Polícia Militar. Com a chegada da viatura policial, os indivíduos correram e ela conseguiu fugir do cativeteiro (fls. 257).

Em semelhante sentido, o relato da testemunha Marcos Henrique Emerenciano de Sousa, também policial militar. Disse a testemunha ter sido irradiado via COPOM que o proprietário de um veículo Versa preto havia sido vítima de extorsão e o automóvel estaria nas imediações do Guaibê, no bairro Santa Cruz dos Navegantes. De posse do emplacamento do automóvel e da suposta localização do veículo, iniciaram patrulhamento e se depararam com o ele. Realizada abordagem, verificaram que era o réu quem conduzia o automóvel. Indagado sobre a origem do veículo, o acusado alegou ser motorista de aplicativo. Porém, em busca veicular, localizaram a bolsa da vítima e pertences da ofendida. Na sequência, conversaram novamente com o réu e ele confessou participação no crime, sendo que sua função seria dispensar o veículo e que receberia dos demais criminosos R\$ 5.000,00. Disse a testemunha que, nas proximidades, localizaram um veículo Renault Clio de propriedade da esposa do réu e então suspeitaram que aquele local seria o de abordagem das vítimas: a ofendida V. e o primo dela, proprietário do automóvel Nissan Versa. Observou que o acusado deixou claro que a função dele era dispensar o veículo. Esclareceu que no veículo havia cartões com o nome da vítima V., nome este que já havia sido mencionado quando da comunicação do crime. Contou a testemunha que a vítima declarou ter sido

obrigada a fazer transferências via Pix, mas não conseguiu, então, ela foi obrigada a telefonar para seu marido e pedir dinheiro a ele. Esclareceu que a localização do veículo se deu com base no rastreamento do aparelho celular da vítima. Não havia armas ou capuzes no interior do veículo, apenas bens da vítima, joias e aparelho celular (fls. 258).

Ora, com um acervo probatório deste jaez, inimaginável a absolvição.

É certo que as vítimas afirmaram não ter condições de reconhecer o acusado, uma vez que os criminosos estavam encapuzados.

Entretanto, parte dos bens subtraídos foram apreendidos em posse do réu, abordado enquanto conduzia o carro da vítima L.A., no interior do qual estava a bolsa e outros bens pessoais da ofendida V.

Registre-se que a apreensão da res em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, incumbindo ao possuidor o ônus de comprovar e explicar como os bens chegaram até suas mãos, coisa que o acusado não fez.

A jurisprudência é no seguinte sentido:

“Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório - Entendimento A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. Roubo - Vítimas que descrevem os fatos de modo coeso, mas que não conseguem reconhecer o acusado como sendo seu autor - Irrelevância - Aplicação do princípio da livre apreciação das provas pelo Magistrado A circunstância de as vítimas descreverem a dinâmica dos fatos de forma coesa, mas não chegarem a reconhecer a pessoa que lhes foi apresentada na Polícia ou em Juízo como sendo aquela que as abordou para a prática do roubo - ou o fato de dela não se recordarem - não constitui motivo impeditivo para a expedição de decreto condenatório, quando as demais provas são, em seu conjunto, hábeis a confirmar as imputações lançadas na exordial acusatória. Nossa legislação atual abandonou por completo o sistema chamado da certeza legal, inexistindo, assim, prefixação em qualquer nível de uma hierarquia de provas, que devem ser analisadas pelo Magistrado à luz do denominado princípio da livre apreciação. Pena - Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça - Roubo circunstanciado - Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena - Entendimento Em se tratando de roubo majorado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas nos incisos do § 2º do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação”. (TJSP; Apelação Criminal 1511182-35.2022.8.26.0228; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022).

“ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes. ROUBO - autoria - depoimento das vítimas indicando o agente como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. CONCURSO DE PESSOAS - comprovação pela prova oral. ARMA DE FOGO - comprovação pela prova oral. PENAS - primeira-fase: pena-base majorada em 1/6 pelos maus antecedentes - segunda fase: sem alteração - terceira-fase: incidência de 1/3 pelo

concurso de pessoas, 2/3 pelo uso de arma de fogo e 1/6 pelo concurso formal de crimes – Cálculo realizado pelo Magistrado que encerra equívoco, cuja correção foi realizada a favor do réu, reduzindo-se as penas. REGIME – maior desvalor da conduta e resultado – regime fechado (Beccaria). Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500072-58.2021.8.26.0621; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guaratinguetá - 4ª Vara; Data do Julgamento: 06/06/2022; Data de Registro: 06/06/2022).

Registre-se absolutamente inverossímil a versão sustentada pelo acusado, dando conta que um desconhecido teria solicitado seus serviços como motorista e lhe solicitado para entregar um veículo em outra localidade.

No aspecto, de se ressaltar que o acusado não trouxe aos autos comprovante da suposta chamada recebida em seu telefone, como também não demonstrou possuir cadastro como motorista de aplicativo ou tampouco oferecer serviços de motorista forma particular.

Ademais, aos policiais militares e também perante a autoridade policial o acusado admitiu ter abordado as vítimas, na companhia de outros indivíduos, sendo certo que o réu e os demais agentes estavam conluiados entre si para a prática dos delitos, tendo aderido uns às condutas dos outros.

Nessas condições, a ausência de reconhecimento pessoal do réu como um dos roubadores ou sequestradores se mostra irrelevante, haja vista que as demais provas, em conjunto, são suficientes e confirmam as imputações contidas na denúncia.

Com efeito, as vítimas descreveram os fatos de forma coesa e segura, narrando a ocorrência de três infrações penais: roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, extorsão mediante restrição da liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo e extorsão mediante sequestro.

O acusado e outros dois comparsas não identificados abordam as vítimas e, mediante graves ameaças exercidas com emprego de armas de fogo, as obrigaram a permanecer em seu próprio automóvel, enquanto um dos agentes assumiu a direção do veículo. Os roubadores, então, subtraíram pertences pessoais de ambos os ofendidos.

Consumado o roubo, as vítimas permaneceram com suas liberdades restringidas e, com o auxílio de outro indivíduo, que se comunicava por telefone celular, os agentes que estavam no veículo passaram a exigir dos ofendidos transferências bancárias via sistema Pix.

Diante da impossibilidade da continuidade das transações bancárias, o acusado e seus comparsas levaram as vítimas a um cativado, onde foram recebidos por mais um agente, e, então, entraram em contato com o esposo da ofendida V., exigindo dele dinheiro e bens como preço do resgate.

Verifica-se, assim, a caracterização de desígnios autônomos quanto a cada uma das infrações, o que demanda o reconhecimento do concurso material entre elas:

“Roubo qualificado por comparsaria, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, extorsão qualificada e extorsão mediante sequestro, em concurso material (art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, e art. 158, §§ 1º e 3º e art. 159, caput, todos na forma do art. 69, do Cód. Penal). Preliminar inconsistente. Nulidade da sentença não caracterizada. Mérito. Crimes caracterizados, integralmente. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, com reconhecimento pessoal em Juízo seguro, de testemunha e de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Qualificadoras caracterizadas. Emprego ostensivo de arma de fogo narrado pela

vítima. Ação dolosa, com desígnios autônomos para cada infração. Concurso material caracterizado. Inocorrência de crime único ou de continuidade delitiva. Condenação necessária. Responsabilização inevitável. Apenamento criterioso. Majorações das penas-base adequadas e bem fundamentadas. Critério da origem respeitado. Regime fechado único possível. Apelo improvido, rejeitada a preliminar” (TJSP; Apelação Criminal 1510642-84.2022.8.26.0228; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/09/2022; Data de Registro: 14/09/2022).

“Revisão Criminal – Extorsão e extorsão mediante sequestro – Concurso material de crimes – Alegação de condenação contrária à evidência dos autos – Crime único – Princípio da absorção – Post factum impunível – Inocorrência – Extorsão mediante sequestro não praticada como meio para o crime de extorsão – Condutas autônomas – A extorsão não constitui mero exaurimento da extorsão mediante sequestro quando praticada em contexto diverso – Concurso material mantido – Revisão criminal improcedente” (TJSP; Revisão Criminal 0023116-11.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto Anderson Filho; Órgão Julgador: 4º Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020).

“Apelação. Crimes de extorsão mediante sequestro, roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma, extorsão e associação criminosa, em concurso material. Recursos das defesas. 1. Preliminares. Inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Reconhecimentos ratificados em juízo. Mera irregularidade. Entendimento jurisprudencial e doutrinário. Utilização de fotografia obtida em celular de propriedade de vítima apreendido em poder de irmã de acusado. Ausência de ilegalidade. 2. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal dos réus. Autoria e materialidade comprovadas. 3. Condutas que configuram crimes de roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro, em concurso material, não se podendo cogitar de crime continuado, porquanto não se cuida de delitos da mesma espécie. 4. Penas que não comportam reparos. Recursos improvidos” (TJSP; Apelação Criminal 0008310-16.2015.8.26.0019; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Americana - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020).

Bem evidenciadas, assim, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu na denúncia, resta a fixação das penas.

Do crime de roubo majorado.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias e consequências do crime, bem como a primariedade do réu, inexistindo, no particular, circunstâncias que justifiquem a fixação da pena acima do mínimo legal, fixo a pena-base no mínimo legal para cada um dos crimes de roubo: quatro anos de reclusão e dez dias-multa.

O crime foi cometido mediante dissimulação (artigo 61, inciso II, alínea c, do Código Penal), uma vez que o réu e os demais agentes simularam uma situação, fazendo com que a vítima, em razão de seu trabalho, acreditasse estivesse no local para visitar uma obra, o que permitiu a ação criminosa, razão pela qual aumento a pena em um sexto, resultando em quatro anos e oito meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

Por se tratar de roubos circunstanciados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, aumento a pena retro fixada de dois terços (CP, art. 157, § 2º-A, inciso I), observando que no concurso de causas de aumento prevalece a causa que mais aumente, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, resultando em sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e pagamento de dezoito dias-multa.



Registre-se ser prescindível a apreensão da arma de fogo para o reconhecimento da qualificadora, sobretudo quando os demais elementos de prova demonstram a utilização da arma para execução do crime. No caso dos autos, as vítimas V. e L. A. afirmaram ter visualizado ao menos uma arma de fogo com os criminosos.

Tratando-se de roubos dirigidos contra o patrimônio de duas vítimas numa só ação, caracteriza-se o concurso formal de delitos, fazendo incidir o disposto no art. 70 do Código Penal. Aplico, em razão disso, a pena de um só dos crimes, aumentada em um sexto, resultando em nove anos e vinte e seis dias de reclusão e pagamento de trinta e seis dias-multa (CP, art. 72).

Do crime de extorsão qualificada mediante a restrição de liberdade da vítima.

Atento aos critérios estampados no artigo 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias e consequências do crime, bem como a primariedade do réu, fixo a pena-base no mínimo legal: seis anos de reclusão e dez dias-multa.

Presente a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP, considerando que o crime de extorsão foi praticado por mais de duas pessoas e com emprego de arma de fogo, aumento a pena em 1/3, resultando em oito anos de reclusão e treze dias-multa.

Quanto à possibilidade da aplicação da majorante prevista no § 1º à extorsão qualificada pelo § 3º:

A Lei n. 11.923/2009 não cria um novo delito autônomo, chamado de 'sequestro relâmpago', sendo apenas um desdobramento do tipo do crime de extorsão, uma vez que o legislador apenas definiu um modus operandi do referido delito. É pressuposto para o reconhecimento da extorsão qualificada a prática da ação prevista no caput do art. 158 do CP, razão pela qual não é possível dissociar o crime qualificado das circunstâncias a serem sopesadas na figura típica do art. 158. Assim, tendo em vista que o texto legal é unidade e que as normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação sistemática do artigo 158 do Código Penal, que o seu § 1º não foi absorvido pelo § 3º, pois, como visto, o § 3º constitui-se qualificadora, estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente cominada ao crime; já o § 1º prevê uma causa especial de aumento de pena. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3º no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa" (STJ, 5ª Turma, REsp 1.353.693-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 13/9/2016).

Tratando-se de crimes dirigidos contra o patrimônio de duas vítimas distintas numa só ação, caracteriza-se o concurso formal de delitos, fazendo incidir o disposto no art. 70 do Código Penal. Aplico, em razão disso, a pena corporal mais grave aumentada em um sexto, resultando em nove anos e quatro meses de reclusão e pagamento de vinte e seis dias-multa (no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente: CP, art. 72).

Dos crimes de extorsão mediante sequestro.

Atento aos critérios estampados no artigo 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias e consequências do crime, bem como a primariedade do réu, fixo a pena-base no mínimo legal: oito anos de reclusão e dez dias-multa.

Tendo sido duas as vítimas que tiveram suas liberdades restringidas, reconheço o concurso formal de delitos, nos termos do art. 70 do Código Penal. Aumento a pena

corporal em um sexto, resultando em nove anos e quatro meses de reclusão.

Tendo o réu, mediante mais de uma ação, praticado crimes distintos, de roubo majorado, de extorsão qualificada mediante restrição à liberdade da vítima e de extorsão mediante sequestro, aplicam-se cumulativamente as penas retro fixadas, nos termos do art. 69 do Código Penal, resultando em vinte e sete anos, oito meses e vinte e seis dias de reclusão e pagamento de sessenta e dois dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o fechado, dada a quantidade de pena imposta e também considerando que os crimes foram praticados com emprego de armas de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas por aproximadamente cinco horas.

Com relação ao instituto da detração, melhor refletindo sobre o tema, verifico ser inconcebível a aplicação do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal neste momento processual, por não estar demonstrado que o réu preencha tanto os requisitos objetivos, quanto os subjetivos para a progressão imediata de regime de pena, de modo que a análise deverá ser feita, oportunamente, pelo MM. Juízo da Execução.

Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o sursis, ante o disposto nos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO ADEMIR FERNANDES JUNIOR, qualificado nos autos, incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal; do art. 158, §§ 1º e 3º do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal; e do 159, caput por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, os três crimes na forma do art. 69 do Estatuto Repressivo, às penas de vinte e sete anos, oito meses e vinte e seis dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de sessenta e dois dias-multa no mínimo legal.

O réu respondeu preso ao processo e preso deve permanecer, ainda que deseje recorrer desta sentença, pois persistem os requisitos ensejadores da custódia cautelar decretada. Os crimes praticados por ele, de concreta gravidade, acometem a sociedade de patológica intranquilidade. A ordem pública ver-se-ia fragilizada pela presença do réu condenado por crimes deste jaez no meio social.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Nos termos do art. 4º, § 9º da Lei Estadual nº 11.608/03, arcará o réu com o pagamento das custas processuais correspondentes a cem UFESP's, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Oportunamente, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

P. I. C.

Guaruja, 1º de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA